

1502710-45.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... por porte ilegal de arma (30ª Vara Criminal) e roubo duplamente majorado (emprego de arma e concurso de agentes) - (31ª. Vara Criminal) - certidão de folhas 62/65.

É reincidente, condenado por roubo triplamente majorado (emprego de arma; concurso de agentes e restrição à liberdade) - 6ª. Vara Criminal, com trânsito em julgado em 14/05/2019, resultando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502710-45.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502710-45.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2029331/2022 - 56º D.P.

VILA ALPINA, 22766892 - 56º D.P. VILA ALPINA, 494/22/310

Autor:

Justiça Pública

Réus:

RODOLFO ARAUJO SILVA e outro

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 158/2022

RODOLFO ARAUJO SILVA e RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS, estão sendo processados incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, c.c. art. 61, inciso II, 'j', ambos do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 124-129, segundo a qual "[...] no dia 02 de fevereiro de 2022, por volta das 03h30min, na empresa Hidráulica Sapopemba Ltda., situada à Avenida Sapopemba, nº. 3739, bairro Vila Formosa, nesta cidade e comarca, em plena pandemia de coronavírus (COVID 19), RODOLFO ARAUJO SILVA, qualificado a fls. 26, e RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS, qualificado a fls. 25, previamente ajustados e com unidade de desígnios e propósitos com terceiro não identificado, durante o repouso noturno, subtraíram, mediante rompimento de obstáculo, para proveito comum, a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), um aparelho DVR e um uniforme de trabalho, melhor descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 20 e auto de entrega de fls. 21, bens pertencentes à referida empresa, representada por Pedro Luis Gonçalves Beneduzzi. Segundo o apurado, na data e local dos fatos, durante a madrugada, os denunciados e o terceiro não identificado resolveram subtrair bens do interior da empresa Hidráulica Sapopemba.

Na sequência, valendo-se da ausência de vigilância, dirigiram-se até o local em poder de uma chave de fenda e arrombaram a fechadura tetra da porta de entrada, tomando o interior do estabelecimento. Ato contínuo, subtraíram a quantia de dois mil reais existente no caixa da empresa, um uniforme da empresa e o aparelho DVR com as gravações das câmeras de segurança, após cortarem os fios do equipamento. Ocorre que o alarme da empresa soou e o funcionário Adenilson, o qual reside nas proximidades, acionou a Polícia Militar. Dessa forma, policiais militares diligenciaram ao local dos fatos e flagraram os denunciados tentando fugir do local, de modo que RODOLFO e RAFAEL caíram no piso de madeira do primeiro andar e acabaram sendo detidos em flagrante. Em revistas pessoais, os policiais localizaram em poder de RAFAEL, no interior de uma sacola, a quantia de cento e cinquenta e cinco reais. E com RODOLFO apreenderam a quantia de sessenta e quatro reais e o uniforme da empresa. Diante disso, deram voz de prisão em flagrante aos denunciados. O terceiro furtador, no entanto, conseguiu se evadir sem ser identificado, levando consigo o restante do dinheiro subtraído e o aparelho de DVR. O delito foi cometido durante estado de calamidade pública (Pandemia - COVID, consoante Decreto estadual n. 64879/2020), cabendo, portanto, a aplicação da agravante prevista na alínea "j" do inciso II do art. 61 do Código Penal. [...]."

A materialidade delitativa consta em auto de exibição e apreensão de fls. 20, auto de entrega de fls. 21 e laudo pericial de fls. 155-157. Recebida a denúncia (fls. 147). Citado o réu Rodolfo em 12/04/2022 (fls. 181) e o réu Rafael em 20/04/2022 (fls. 183).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A prova oral concluída em sede do contraditório permite segura reconstituição acerca do fato delitivo e sua autoria, consoantes narrativas policiais autênticas e uníssonas no tocante às circunstâncias prisionais e apuração da materialidade delitiva.

Nesse sentido, os policiais militares Michel Ângelo Xavier da Silva e Rafael Guimarães da Silva, ao longo de seus depoimentos em sede do contraditório, reportaram-se ao momento em que se fez presente um dos funcionários da empresa, informando que barulhos indicavam a presença de terceiros no interior da empresa. Ao chegarem no local, os depoentes ouviam barulhos que revelavam a presença de terceiros no interior do imóvel, observando que a porta de entrada estava danificada, apenas encostada. Um barulho forte era proveniente dos fundos, na parte superior, apurando-se tratar de um mezanino, no qual o réu e seu comparsa tentava se esconder em um duto (tubulação). Naquele momento, admitiram que lá estavam para a prática de subtração e na posse de cada qual havia um valor pequeno em espécie. O proprietário da empresa afirmou em juízo não ter se dirigido para o local e, tão somente, tomado conhecimento sobre o fato por intermédio de seus funcionários, sendo-lhe do conhecimento que o caso de que o alarme seja acionado, funcionários que residem próximos são chamados para verificar o ocorrido. Não soube precisar os bens subtraídos, atribuição delegada a seus funcionários.

A testemunha Adenilson Francisco Joaquim relatou que nesse dia um dos responsáveis pela empresa teria recebido o comunicado sobre o acionamento de alarme, solicitando ao depoente que se dirigisse para o local por morar próximo dali. Pelas câmeras de monitoramento, a testemunha viu dois indivíduos no interior da empresa, fazendo com que se dirigisse ao batalhão da polícia militar solicitando auxílio que resultou no ingresso policial no imóvel, no qual foram surpreendidos os réus. Segundo o depoente, tudo estava revirado, não mais estando no caixa a importância de 2.000,00 que havia sido deixada ali pela funcionária responsável pelo fechamento do caixa. O depoente tem a função de vendedor na loja.

Ao serem interrogados neste juízo, os réus admitiram serem autores do crime.

Teriam entrado no local após forçar a porta de entrada e iriam subtrair dinheiro, mas, tão logo entraram no imóvel, o alarme acionou e policiais os detiveram, em que houvesse o apossamento de bens.

As narrativas policiais se mostram seguras e isentas, atributos somente compatíveis

à lisura em que se pautaram durante a execução do ato policial e que resultou na escorreita prisão dos acusados.

A espécie de prova não pode ser incondicionalmente acolhida, mas, sim, impondo-se ao juiz valorá-la segundo o contexto probatório e, no caso dos autos, insuspeita. A dinâmica resultante da prova testemunhal autoriza segura conclusão de que agiram os réus mediante prévia arregimentação, visando consecução do crime, reconhecida a qualificadora relativa ao concurso de agentes.

Afasto, porém, a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, não apurada por meio de laudo pericial, prova de caráter imprescindível, consoante previsão do artigo 158 do Código de Processo Penal, não requisitada pela Autoridade Policial e, portanto, não havendo motivação para que seja suprida na forma do artigo 167 do Código de Processo Penal.

No mais, o contexto probatório vai ao encontro das confissões judiciais ao admitirem os réus veracidade ao teor das circunstâncias fáticas apuradas em juízo e, nesse aspecto, cabe ressaltar não haver prova inequívoca de que o valor correspondente a 2.000,00 lá estivesse.

O depoente Adenilson ocupa a função de vendedor e, como tal, não se tem a certeza sobre a origem de seu conhecimento a respeito da existência do valor citado no estabelecimento, mormente, ocorrida a prisão em flagrante dos acusados no interior do imóvel, sem que houvessem indícios de participação de terceiros, possibilidade admitida, informalmente, pelos réus ao serem surpreendidos. A eventual participação de terceiro que estivesse em um veículo não fora confirmada ou indiciada à percepção dos policiais militares. Portanto, duvidosa a subtração desse objeto. Por via de consequência, impõe-se reconhecer tentado o crime, não logrando os réus o apossamento tranquilo ou desviado sobre os bens visados.

Autoria e materialidade, portanto, bem estabelecidas, na forma acima consideradas. Afasto a causa especial de aumento relativa ao repouso noturno porque dotado o estabelecimento de câmeras de vídeo com sinais de alerta sonoro, com acompanhamento visual sobre o local do crime, circunstâncias que afastam maior vulnerabilidade patrimonial decorrente do horário reservado ao repouso noturno.

Afasto incidência da atenuante genérica relativa ao estado de pandemia porque nenhuma comprovação há no sentido de que tenha beneficiado a execução delitiva, afastando-se hipótese de responsabilização penal objetiva, não admitida em nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno RODOLFO ARAUJO SILVA e RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS, incursos no artigo 155 parágrafo 4º inciso IV (concurso de agentes) c/c artigo 14 inciso II, ambos dispositivos do Código Penal, afastada a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo (inciso I do dispositivo retro), com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal e, com igual fundamento, afasto a incidência da causa genérica de aumento de pena prevista no artigo 61 inciso II alínea 'j' do Código Penal. Afasto, ainda, a majorante relativa ao repouso noturno, com fundamento no artigo 386 inciso III do Código de Processo Penal.

Passo a dosar a pena -
RODOLFO ARAUJO SILVA -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 03 anos de reclusão e 20 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a exasperação em razão de antecedente criminal, antes condenado definitivamente por porte ilegal de arma (30ª Vara Criminal) e roubo duplamente majorado (emprego de arma e concurso de agentes) - (31ª. Vara Criminal) - certidão de folhas 62/65.

É reincidente, condenado por roubo triplamente majorado (emprego de arma; concurso de agentes e restrição à liberdade) - 6ª. Vara Criminal, com trânsito em julgado em 14/05/2019, resultando no acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, em 03 anos e 06 meses de reclusão e 23 dias multa fixada no piso legal.

Pela incidência da atenuante genérica da confissão, reduz-se a pena retro de fração de 1/6, resultando em 02 anos, 11 meses de reclusão e 19 dias-multa no piso legal.

Tentado o crime, considero compatível a redução a pena retro de sua metade, considerado o ingresso no local e surpreendido o réu no andar superior, com a

abertura da porta de acesso aberta, resultando, ao final, em 01 ano e 05 meses e 15 dias de reclusão e 09 dias multa fixada no piso legal.

RAFAEL GUIMARÃES DA SILVA -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 03 anos de reclusão e 20 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a exasperação em razão de antecedente criminal, antes condenado definitivamente por porte ilegal de arma (11ª Vara Criminal); furto qualificado (26ª Vara Criminal) e roubo duplamente majorado (emprego de arma e concurso de agentes) - (12ª. Vara Criminal) - certidão de folhas 58/61.

É reincidente, condenado por furto qualificado - 14ª. Vara Criminal, com trânsito em julgado em 30/01/2018, resultando no acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, em 03 anos e 06 meses de reclusão e 23 dias multa fixada no piso legal.

Pela incidência da atenuante genérica da confissão, reduz-se a pena retro de fração de 1/6, resultando em 02 anos, 11 meses de reclusão e 19 dias-multa no piso legal.

Tentado o crime, considero compatível a redução a pena retro de sua metade, considerado o ingresso no local e surpreendido o réu no andar superior, com a abertura da porta de acesso aberta, resultando, ao final, em 01 ano e 05 meses e 15 dias de reclusão e 09 dias multa fixada no piso legal.

As penas serão cumpridas por cada qual dos acusados em regime inicial fechado por se mostrar adequado aos perfis de reiterada criminalidade, impondo-se o maior rigor à aferição de mérito ao convívio social.

Os registros criminais citados em sede de dosimetria de pena evidenciam pautarem-se os réus pela habitualidade criminosa, servindo-lhes a liberdade, neste momento processual, para comprometer a ordem pública, fundamento pelo qual mantenho a prisão preventiva dos acusados - artigos 312; 313 c/c artigo 387 parágrafo 1º, dispositivos do Código de Processo Penal.

Oficie-se comunicando o teor das reprimendas. Expeçam-se guias de recolhimentos provisórios.

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de junho de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA